TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Para estudiar esta Ley, localiza primero la materia en el mapa. Luego repasa las reglas concretas de cada bloque (órgano, prohibición, requisitos, efectos y medidas preprocesales). Finalmente, contrasta la literalidad en la norma: los puntos sobre plazos deben verificarse en el apartado específico de “plazos”.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Orden jurisdiccional social: materias y alcance	1	Determina qué pretensiones conoce el orden social: laborales y Seguridad Social, incluyendo impugnaciones de actuaciones administrativas en esas materias.
Reserva concursal: exclusión de la jurisdicción social	3	Establece un supuesto de prohibición: pretensiones reservadas por la Ley Concursal al juez del concurso.
Representación en demanda: aportación documental	19	Exige aportar el documento de otorgamiento de la representación junto con la demanda.
Efectos de la estimación de alegaciones y oposición	23	Prevé el pronunciamiento según el motivo de oposición y la exclusión o reducción de la deuda, afectando a todas las partes.
Conciliación o mediación: incidencia en prescripción y caducidad	65	Regula que la solicitud interrumpe prescripción o suspende caducidad, con reinicio/reanudación de cómputos en ciertos momentos.
Seguridad Social: solicitud con valor de reclamación previa	71	Cuando la entidad debe actuar de oficio y no hay acuerdo o resolución, el interesado puede solicitar dictado de resolución, con valor de reclamación previa.

3. Ámbito del orden social: pretensiones y control frente a la Administración (arts. 1)

Qué conoce el orden jurisdiccional social

- Conoce pretensiones promovidas dentro de la rama social del Derecho, en vertiente individual y colectiva.
- Incluye materias laborales y de Seguridad Social.

Impugnaciones de actuaciones administrativas en materia social

- También conoce impugnaciones de actuaciones de las Administraciones públicas.
- Esas actuaciones se realizan en ejercicio de potestades y funciones sobre materias laborales y Seguridad Social.

4. Límites por reserva a la jurisdicción del concurso (arts. 3)

Prohibición específica

- Se prohíbe el conocimiento de pretensiones cuyo conocimiento esté reservado por la Ley Concursal.
- Dicha reserva atribuye competencia exclusiva y excluyente al juez del concurso.

5. Demanda y representación: exigencia documental (arts. 19)

Aportación junto con la demanda

- Con la demanda debe aportarse el documento correspondiente de otorgamiento de la representación.
- La exigencia se vincula a la presentación de la demanda.

6. Efectos procesales de la estimación ante oposición (arts. 23)

Pronunciamiento y alcance sobre la deuda

- La estimación de alegaciones da lugar al pronunciamiento que corresponda al motivo de oposición alegado.
- Puede suponer la exclusión o reducción de la deuda.

Afectación a las partes

- El efecto sobre la deuda afecta a todas las partes.
- El tipo de pronunciamiento depende de la naturaleza del motivo de oposición.

7. Medidas preprocesales: solicitud de conciliación o mediación (arts. 65)

Interrupción y suspensión

- La solicitud de conciliación o mediación interrumpe la prescripción.
- La solicitud suspende la caducidad de acciones.

Cuándo se reinicia o reanuda el cómputo

- El cómputo se reinicia o reanuda al día siguiente de intentada la conciliación o mediación.
- Si no se celebra, el reinicio/reanudación opera transcurridos quince días hábiles desde la presentación.

8. Seguridad Social: reclamación previa mediante solicitud (arts. 71)

Caso de falta de acuerdo o resolución

- Si la entidad obligada a reconocer o modificar un acto o derecho en Seguridad Social debe actuar de oficio, y no hay acuerdo o resolución, el interesado puede solicitar dictado.
- La solicitud se dirige a que se dicte la resolución.

Valor de reclamación previa

- La solicitud tiene valor de reclamación previa.
- Se produce en el marco del reconocimiento inicial o la modificación de un acto o derecho en Seguridad Social.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Conciliación o mediación: reanudación del cómputo si no se celebra	Quince días hábiles desde la presentación	65

10. Cierre de repaso

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.